

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

12ª VARA CRIMINAL

AV DR ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0002509-55.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JONNATAN CORREIA CARDOSO**

Juiz de Direito **Rodrigo César Müller Valente**

Vistos etc.

Jonnatan Correia Cardoso, qualificado à f. 16, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/2006, porque em 17 de janeiro de 2017, por volta da 01 hora, na Rua Cumaru, altura do numeral 230, São Miguel, Comarca de São Paulo, trazia consigo, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, dezenove porções individualizadas de cocaína com peso líquido total de oito gramas e seis decigramas, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta que o réu foi abordado por policiais em patrulhamento ostensivo de rotina, logo após dispensar um pacote com quinze porções de cocaína, e no bolso direito de sua bermuda trazia mais quatro porções de cocaína.

Deferida liberdade provisória na comunicação de flagrante.

Denúncia recebida, o réu foi citado e a Defensoria Pública apresentou defesa preliminar, seguindo-se a instrução com duas testemunhas e interrogatório ao final.

Em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública sustentou ausência de provas de traficância ou desclassificação para posse de entorpecente para consumo.

Este o relatório.

Passo a decidir.

Laudo de exame químico toxicológico aponta resultado positivo para cocaína em oito gramas e seis decigramas (f. 79).

Policia Militar Refaias Lino de Assunção reconheceu o réu e confirmou que viu quando ele encostou numa grade e dispensou um pequeno pacote, sendo então abordado, e com ele encontraram quatro porções de cocaína vinte reais, em seguida, recolheu o pacote com mais porções de cocaína que ele havia jogado para dentro de um quintal, sendo conduzido para o hospital por reclamar de dores, em seguida, autuado em flagrante na delegacia.

Policia Militar Samuel Silva Santos da Costa também reconheceu o réu e confirmou que viu ele dispensar um pacote, que após a abordagem constatou tratar-se de quinze porções de cocaína, e com ele, no bolso, havia mais quatro porções de cocaína e vinte reais, sendo que a princípio ele alegou condição de usuário, sendo conduzido para a delegacia após atendimento hospitalar, acompanhado de alguém que se apresentou como conhecido dele no local do flagrante.

Na fase extrajudicial o réu alegou negou a prática de tráfico dizendo que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

12ª VARA CRIMINAL

AV DR ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pretendia consumir cocaína no local em que foi abordado e que não eram suas as outras drogas apreendidas pelos policiais.

Em juízo, negou a posse dos entorpecentes e que residia nas imediações e havia consumido drogas durante a tarde, e conhecia os policiais porque eles patrulhavam a região e já havia sido abordado por eles, recusando-se a acompanhar os depoimentos dos policiais em audiência.

Neste contexto, as provas recomendam desclassificação da conduta.

Não é caso de instaurar incidente para verificação de dependência química, pois em seu interrogatório o acusado demonstrou estar situado no espaço e no tempo, discorreu de forma lógica sobre os fatos, não evidenciando nenhum sintoma de que tenha suprimida ou diminuída sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação pelo uso de droga. O exame de verificação de dependência não é obrigatório em todos os casos em que o réu alega uso reiterado de substância entorpecente, ficando a critério do magistrado deferir ou não o incidente, que só deve ser instaurado quando haja fundada suspeita de que o acusado possa realmente ser inimputável ou semi-imputável.

Portanto, não há qualquer prova que evidencie a conduta do réu anteriormente à abordagem policial, os policiais não descreveram quaisquer atos indicativos de tráfico, tais como a presença de possíveis compradores ou fornecedores de entorpecentes pelas imediações, e a pequena quantidade de entorpecente apreendido, por si só, não serve para demonstrar mercancia, pois bem poderia prestar-se para o consumo de um usuário em curto período. Também não cabe sustentar que a forma de embalagem dos entorpecentes apreendidos, em porções individuais, seria prova efetiva de tráfico, já que o réu declarou que acabava de comprar os entorpecentes, e por isso não teria tempo de preparar a droga para consumo imediato. O objeto jurídico principal da proteção penal nos crimes de tráfico ilícito e uso indevido de drogas é a saúde pública, objetividade jurídica relacionada a todos os membros da coletividade. Deste modo, o dano, ainda que se entenda como potencial, interfere na vida real de todos os membros da sociedade, ou de parte dela, antes de lesão individual. A objetividade jurídica do crime de porte de droga para uso próprio se encontra na lesão ao interesse jurídico da coletividade, na saúde pública, não pertencendo aos tipos incriminadores a lesão a pessoa, representando. Não cabe falar em descriminalização do uso de entorpecentes, adotando-se o argumento simplista da auto lesão impunível, ou de que a condenação criminal por porte ilegal de entorpecentes representaria suposta violação aos princípios que os adeptos dessa teoria, sem o mínimo fundamento jurídico doutrinário, preferiram chamar de “ausência de ofensividade” e “intimidade decorrente de livre arbítrio” do criminoso, já que, numa interpretação mais objetiva, o que se busca é justamente a repressão da conduta de portar drogas ilícitas, acima de tudo como fato que atinge indistintamente a todos, não interessando apenas a quem porta drogas ilegalmente, e que serve de meio para lesão a direitos de terceiros sujeitos à nefasta propagação do consumo de drogas, situação que só se combate mediante criminalização, tanto do tráfico como do porte de droga para quaisquer outros fins. Também não cabe aplicar o artigo 89 da Lei nº 9.099/95, de ofício, em fase processual posterior ao encerramento da instrução, tratando-se de iniciativa privativa do Ministério Público, que não o fez. Trata-se de atividade discricionária do Ministério Público, mesmo que limitada, como único titular da ação penal pública, que não constitui direito do réu, sendo vedada por lei a possibilidade de iniciativa e disponibilidade do Juiz. Nesse sentido: JTJ 224/292. A folha de antecedentes criminais do réu demonstra que ele não preenche os requisitos subjetivos para concessão do benefício postulado pela Defensoria Pública, eis que atualmente responde a outras ações penais e cumpre pena por condenação definitiva.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
AV DR ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Nestes termos, aplicando ao fato classificação diversa da contida na denúncia, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, é parcialmente procedente a ação penal, para condenar os réus como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Não havendo circunstâncias judiciais ou agravantes genéricas a considerar, fixo as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo pelo mesmo prazo de cinco meses. Considerando que o réu ficou preso por tempo maior que o prazo máximo de pena previsto para o crime do artigo 28 da Lei nº 11343/2006, cabível antecipação da extinção de punibilidade, sem desnecessária expedição de guia de execução após o trânsito em julgado da condenação.

Do exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal, aplicando ao fato classificação diversa da contida na denúncia com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, para condenar Jonnatan Correia Cardoso, qualificado à f. 16, como incurso no artigo 28 da Lei nº 11343/06, às penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo pelo mesmo prazo de cinco meses.

Ao trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se a condenação à Justiça Eleitoral.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de cem ufesp, com fundamento no artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11608/2003, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de outubro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**